

شركة دايموند لوساطة التأمين

سياسة الالتزام والامتثال التنظيمي

مارس 2025



الاسم المسجل: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين

المركز الرئيسي: طريق الثمامة، الربيع، الرياض

مسؤول المستند: مدير إدارة الجودة والتطوير

Internal

DO NOT COPY

المحتويات	
1	المقدمة
2	الهدف من السياسة
3	تعريف
4	نطاق تطبيق السياسة
5	القطاعات والإدارات ذات العلاقة
6	الكيانات ذات العلاقة
7	قواعد عامة
8	مسؤولية السياسة
9	التعاميم والتعليمات ذات العلاقة
10	حفظ السياسة
11	مخالفة السياسة



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

المادة (1): يحتوي هذا المستند على المعلومات المتعلقة بشركة الوثيقة الماسية (دايموند) ولا يجوز استخدام أو نسخ هذا المستند أو المعلومات التي يحتوي عليها كاملة أو جزءاً منها أو كشفه إلى الغير ما لم تقدم شركة الوثيقة الماسية (دايموند) موافقتها الكتابية على ذلك. لا يجوز تعديل أو حذف هذا النص في أي حالة من هذا المستند.

المادة (2): في حال وجود اختلاف بين النص العربي والإنجليزي فإن السيادة تكون للنص العربي.



Internal

DO NOT COPY

معلومات السياسة				
سياسة الالتزام والامتثال التنظيمي			عنوان السياسة	
مُستحدثة			حالة السياسة	
لا يوجد			عنوان السياسة السابقة	
لا يوجد			تاريخ السياسة السابقة	
1LCM 0001			رقم المستند	
بعد مُرور سنتين من تاريخ اعتماد السياسة أو عند الضرورة			تاريخ المراجعة القادمة	
إدارة الإلتزام والامتثال			مالك السياسة	
إدارة الجودة والتطوير			إعدت بواسطة	
مسؤولو القطاعات والإدارات الذين راجعوا السياسة ووافقوا عليها				
الإدارة	الوظيفة	الاسم	التاريخ	التوقيع
الإدارة الرقابية	مسؤول إدارة الجودة والتطوير	نوف ناصر الرعوي	26/06/2025	
رئيس لجنة مراجعة السياسات	مدير إدارة الجودة والتطوير	شادن سلطان العتيبي	26/06/2025	
اعتماد السياسة				
الإدارة العليا	العضو المنتدب	بدر سعد الشايع	26/06/2025	



إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management



1. المقدمة:

1.1 تُعد سياسة الالتزام والامتثال التنظيمي جزءاً أساسياً من استراتيجيات الشركة للحفاظ على سمعتها ومصداقيتها وحماية مصالح عملائها والالتزام بالشركة وجميع الموظفين بحسب الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم باللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة التأمين. والتي تعتمد على الوثيقة الخاصة بالالتزام التي أصدرتها لجنة بازل. كما تتبنى الشركة متطلبات الالتزام الخاصة بقطاع التأمين وأفضل الممارسات الدولية، بهدف تحقيق الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها وتحقيق أعلى معايير الأداء التنظيمي، مما يوفر حماية فعالة من العقوبات التشريعية.

2. الهدف من السياسة:

2.1 تلتزم شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين (ويشار إليها فيما يلي بـ 'دايموند') بتحقيق توازن مثالي بين حماية سمعتها والحفاظ على القيم المهنية وممارسات الشفافية والنزاهة في جميع الأنشطة التشغيلية. يركز هذا التوجه على تطبيق الأنظمة والتعليمات والضوابط الرقابية بشكل دقيق، مع التأكيد على توافق جميع السياسات والقرارات الداخلية مع المعايير والمتطلبات القانونية. يهدف ذلك إلى ضمان استدامة الأعمال وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في استمرارية العمليات بشكل سليم وآمن، ويعزز العلاقة مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال التام للمعايير القانونية.

3. تعاريف:

- 3.1 دايموند: شركة الوثيقة الماسية لوساطة التأمين.
- 3.2 الالتزام: مجموعة الأنشطة والعمليات التي تضمن أن المنظمة تلتزم بالقوانين والأنظمة واللوائح المحلية والدولية، فضلاً عن المبادئ الأخلاقية والسياسات الداخلية المعتمدة.
- 3.3 الأخلاق: المبادئ والقيم السامية مثل أداء العمل بأعلى مستوى من الكفاءة، العدل، والمصداقية.
- 3.4 الامتثال: التزام المنظمة باتباع القوانين واللوائح والمعايير السارية التي تحددها الجهات الرقابية والإشرافية، بالإضافة إلى تطبيق السياسات الداخلية.
- 3.5 اللائحة: مجموعة من القوانين أو الأوامر التي تصدرها السلطات الحكومية أو الجهات التنظيمية لتنظيم الأنشطة في مجال معين، وتلتزم بها المؤسسات لضمان الامتثال.
- 3.6 مؤشرات الأداء الرئيسية: مؤشرات تستخدم لقياس مدى نجاح إدارة الالتزام في تحقيق أهدافها. تشمل مقياس المخاطر، عدد المخالفات، الوقت اللازم لحل المخالفات، وغيرها.
- 3.7 الجزاء والعقوبات: الإجراءات التي تتخذ ضد الشركة أو الأفراد الذين لا يمثلون للمتطلبات القانونية أو التنظيمية، وتشمل الغرامات، الملاحقات القانونية، أو العقوبات الأخرى.
- 3.8 الحوكمة: مجموعة من الأنظمة والإجراءات التي تهدف إلى ضمان المساءلة، الشفافية، والنزاهة في إدارة الشركة. تشمل مسؤولية جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات، مع الحفاظ على حقوق أصحاب المصالح المختلفة وحمايتهم لضمان تحقيق أهداف الشركة بفعالية واستدامة.

4. نطاق تطبيق السياسة:

- 4.1 جميع موظفي الشركة من كافة الإدارات والأقسام، بما في ذلك الموظفين الدائمين، المؤقتين، والمتدربين.
- 4.2 جميع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الشركة، بما في ذلك التعامل مع العملاء، والعمليات الداخلية المتعلقة بالتشغيل والإدارة.
- 4.3 جميع العمليات والمعاملات مع شركات التأمين، بما في ذلك الأنشطة التعاقدية، التبادلية، والمراسلات ذات الصلة.

5. القطاعات والإدارات ذات العلاقة:

- 5.1 إدارة الالتزام والامتثال.

6. الكيانات ذات العلاقة:

- 6.1 كافة الكيانات المملوكة بالكامل إلى شركة دايموند.

7. قواعد عامة:

7.1 تطبيق ثقافة الإلتزام بالشركة:

- 7.1.1 تعزيز ثقافة الإلتزام من خلال خطة واضحة وتحديد مسؤوليات الموظفين مع تحديد العقوبات في حالة الإهمال.
- 7.1.2 تطبيق ثقافة الإلتزام على جميع المستويات الإدارية في الشركة.
- 7.1.3 جميع الموظفين والعاملين مسؤولون عن الإلتزام بالمتطلبات الرقابية.
- 7.1.4 تطوير وتوثيق الضوابط الرقابية في السياسات والإجراءات وضمان استيفائها للمتطلبات الرقابية.
- 7.1.5 التحقق المستمر من الإلتزام بالضوابط والمتطلبات الرقابية.

7.2 إدارة الإلتزام:

7.2.1 الهيكل التنظيمي:

- 7.2.1.1 تعد إدارة الإلتزام إدارة مستقلة في الشركة، مرتبطة بالهيكل التنظيمي للجنة المراجعة الداخلية.
- 7.2.1.2 يتولى مدير الإلتزام مسؤولية الإشراف العام على وظائف الإلتزام في الشركة.
- 7.2.1.3 يتحمل مدير الإلتزام المسؤولية الشاملة عن التنسيق وتحديد وإدارة مخاطر عدم الإلتزام في الشركة.

7.2.2 استقلالية إدارة الإلتزام:

- 7.2.2.1 إدارة الإلتزام مستقلة تمامًا عن الإدارة التنفيذية.
- 7.2.2.2 إدارة الإلتزام لها وضع رسمي في الشركة.
- 7.2.2.3 الفصل بين مهام إدارة الإلتزام وإدارات الأعمال.
- 7.2.2.4 مسؤول الإلتزام لديه صلاحية الوصول لجميع المعلومات والملفات.

7.2.3 دعم الإدارة العليا لإدارة الإلتزام:

- 7.2.3.1 تفعيل إنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة.
- 7.2.3.2 التأكد من أن كافة المستويات الإدارية في الشركة يمكنها الاعتماد على إدارة الإلتزام.
- 7.2.3.3 توفير بيئة من الثقة بين إدارة الإلتزام وبقية الإدارات.
- 7.2.3.4 اختيار مسؤول الإلتزام الكفاء وتوفير التدريب المناسب له.

7.3 آلية تعيين مسؤول ومدير الإلتزام:

7.3.1 الكفاءة والخبرة:

- 7.3.1.1 يجب أن يكون مدير الإلتزام ذا كفاءة عالية وخبرة واسعة في العمل في الشركة.
- 7.3.1.2 يجب أن يمتلك القدرة على فهم ومراقبة الإلتزام بجميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بقطاع التأمين والتعليمات ذات الصلة.

7.3.2 المؤهلات:

- 7.3.2.1 شهادة أساسيات التأمين IFCE.
- 7.3.2.2 شهادة أساسيات الإلتزام المعتمدة من الأكاديمية المالية.
- 7.3.2.3 شهادة جامعية أو مهنية ذات علاقة.
- 7.3.2.4 خبرة واسعة في مجال التأمين.
- 7.3.2.5 معرفة تامة بأنظمة هيئة التأمين ومجلس الضمان الصحي والتعليمات ذات العلاقة.
- 7.3.2.6 خبرة وقدرة على إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات وتدريب الموظفين في مجال الإلتزام.
- 7.3.2.7 إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
- 7.3.2.8 خبرة في الإشراف الإداري أو المالي أو مجالات الرقابة والتدقيق.
- 7.3.2.9 إلمام جيد بآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7.3.3 القدرات الشخصية:

- 7.3.3.1 القدرة على التعامل مع جميع الإدارات وحل المشاكل بشكل سليم.
- 7.3.3.2 القدرة على التصرف في حالة تضارب الخطط العملية مع القيود النظامية أو أنظمة الشركة.
- 7.3.3.3 القدرة على التخطيط والتنظيم، بما يعزز قنوات الاتصال ويوفر المشورة اللازمة لتطوير خطط الإلتزام.
- 7.3.3.4 مهارات اتصال استثنائية لبناء علاقات قوية مع الإدارات الأخرى والجهات الرقابية والإشرافية.
- 7.3.3.5 الاطلاع المستمر على المستجدات المحلية والعالمية، والاهتمام بالتعلم والتدريب المنتظم.

7.3.4 السمات الشخصية:

- 7.3.4.1 النزاهة والاستقامة.
- 7.3.4.2 العقلية الواعية.
- 7.3.4.3 الحيادية واستقلالية الرأي.
- 7.3.4.4 حسن التعامل واللباقة.
- 7.3.4.5 الإقناع ومواجهة الآخرين.

7.3.5 شروط الإلتحاق:

- 7.3.5.1 يشترط الحصول على عدم ممانعة من هيئة التأمين في حال (تولي أو تغيير، استقالة، تغيير وظيفة، إنهاء خدمة) مدير أو مسؤول الإلتزام، مع توثيق السبب للتغيير.

7.3.6 الإبلاغ:

- 7.3.6.1 يتعين إبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة عند (تولي أو تغيير، استقالة، تغيير وظيفة، إنهاء خدمة) مدير أو مسؤول الإلتزام، مع توثيق السبب للتغيير.

7.3.7 التأكد من كفاية الموارد:

- 7.3.7.1 يجب أن تكون الموارد البشرية والفنية اللازمة لإدارة الإلتزام كافية لضمان التحكم في المخاطر.
- 7.3.7.2 أن يتمتع مدير الإلتزام بالمهارات والخبرة اللازمة.
- 7.3.7.3 تقع على عاتق المدير العام مسؤولية توفير الموارد المالية والبشرية والفنية لضمان فاعلية إدارة الإلتزام.

7.4 مسؤوليات وواجبات مدير إدارة الإلتزام:

- 7.4.1 الحصول على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بقطاع التأمين.
- 7.4.2 إعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بالإلتزام، واعتمادها من مجلس الإدارة.
- 7.4.3 مراجعة سنوية للتأكد من توافق السياسات مع الأنظمة.
- 7.4.4 تحديث السياسات والإجراءات بشكل دوري.
- 7.4.5 إطلاع الإدارة العليا على جميع القواعد والسياسات المتعلقة بالإلتزام.
- 7.4.6 إطلاع الموظفين على سياسات وتعليمات الإلتزام وتحديثها.
- 7.4.7 المحافظة على توفر المعلومات الخاصة بالإلتزام بشكل دائم.
- 7.4.8 إعداد خطة للفحص والتأكد من توافق السياسات مع قواعد الإلتزام.
- 7.4.9 التأكد من توافق السياسات والإجراءات مع متطلبات خطة الإلتزام.
- 7.4.10 توجيه الإدارات بتطبيق إرشادات مدير الإلتزام.
- 7.4.11 تعزيز ثقافة الإلتزام ودعم الوعي بين الموظفين.
- 7.4.12 مراجعة النماذج والعقود المستخدمة في الشركة لضمان توافقها مع الأنظمة.
- 7.4.13 مراجعة عقود التأمين للتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية.
- 7.4.14 التعاون مع الأقسام الأخرى في الشركة وهيئة التأمين لضمان تطبيق الأنظمة.
- 7.4.15 تصميم نظام إعداد تقارير خاصة بمراقبة الإلتزام.
- 7.4.16 إعداد التقارير الدورية الخاصة بالإلتزام.
- 7.4.17 تعريف الموظفين بمسؤوليات مدير الإلتزام ومهامه.
- 7.4.18 الإشراف على تنفيذ مهام الإلتزام وتلخيص المسؤوليات في تطبيق البرنامج.
- 7.4.19 التقارير:

- 7.4.19.1 إعداد ورفع تقارير دورية عن الإلتزام والاستثناءات ذات الصلة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

- 7.4.19.2 إعداد تقرير سنوي شامل يجب رفعه إلى المدير العام ولجنة المراجعة الداخلية في موعد لا يتجاوز شهر مارس من كل عام. ويجب أن يتضمن التقرير ما يلي:

- 7.4.19.2.1 تقييم مستوى الإلتزام خلال فترة التقرير.
- 7.4.19.2.2 أي تغييرات في مخاطر الإلتزام قائمة على مقاييس ذات صلة مثل مؤشرات الأداء.
- 7.4.19.2.3 تلخيص أي انتهاكات يتم تحديدها أو أوجه القصور التي تم ملاحظتها.

- 7.4.19.2.4 تلخيص الإجراءات التصحيحية الموصى بها لمواجهة الانتهاكات وأوجه القصور والجدول الزمني لتنفيذها.
7.4.19.2.5 الإجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بالفعل.
7.4.19.2.6 توضيح التدريب الذي تم تقديمه لموظفي الشركة بشأن الالتزام بالأنظمة.

7.5 مسؤوليات وواجبات إدارة الالتزام:

- 7.5.1 تحديد وتوثيق وتقييم مخاطر عدم الالتزام المرتبطة بنشاطات الشركة (مثل المخاطر النظامية، مخاطر السمعة، وغيرها).
7.5.2 إنشاء قاعدة بيانات، تشمل:
7.5.2.1 جمع وتحديث الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
7.5.2.2 تبويب وتصنيف البيانات حسب الإدارات والمنتجات والخدمات.
7.5.2.3 التواصل مع الإدارات العليا بشأن المتطلبات النظامية وتحديثهم بشكل مستمر.
7.5.2.4 متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات من قبل الإدارات المعنية.
7.5.2.5 إنشاء وتحديث قاعدة بيانات للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بشكل مستمر.
7.5.3 تقديم المشورة للإدارة العليا بشأن الالتزام وتقديم الدعم في حل مشكلات عدم الالتزام المكتشفة من قبل الجهات التنظيمية أو إدارة المراجعة.
7.5.4 التنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة لضمان الامتثال الكامل.
7.5.5 متابعة أداء العاملين، وتشمل:
7.5.5.1 التأكد من توافر المعايير الرقابية.
7.5.5.2 التعاون مع إدارة الموارد البشرية في اقتراح الدورات التدريبية لتعزيز كفاءة الموظفين في مجال الالتزام.
7.5.6 تحديد المخاطر الكمية والنوعية لمخاطر عدم الالتزام عن طريق قياسها باستخدام مؤشرات الأداء لتحسين التقييم.
7.5.7 استخدام التقنية، مثل:
7.5.7.1 تطوير برامج حاسوبية لتسهيل متابعة معاملات العملاء واكتشاف العمليات المشبوهة.
7.5.7.2 تجميع البيانات كمؤشر على المخاطر المحتملة، مثل: تزايد الشكاوى أو حالات الاحتيال.
7.5.8 تقييم وتعديل السياسات:
7.5.8.1 تقييم ملاءمة سياسات وإجراءات الالتزام بالشركة.
7.5.8.2 متابعة أوجه القصور وإعداد مقترحات لتعديل السياسات.
7.5.9 إعداد سجل المخاطر، ويشمل:
7.5.9.1 تقييم المخاطر للمنتجات والخدمات وتحديد المخالفات.
7.5.9.2 التنسيق مع الإدارات المعنية لإعداد خطط العمل التصحيحية.
7.5.10 مراقبة الالتزام:
7.5.10.1 مراقبة الالتزام واختباره باستخدام عينات كافية.
7.5.10.2 تقديم تقارير دورية للإدارة العليا بشأن الالتزام وجودة التطبيق.
7.5.11 إعداد خطة سنوية للالتزام:
7.5.11.1 بناء الخطة على أساس تقييم المخاطر.
7.5.11.2 التأكد من التطبيق الفعال للقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
7.5.12 نشر ثقافة الالتزام:
7.5.12.1 الإشراف على تطبيق السياسات المتعلقة بالالتزام في الشركة.
7.5.13 إعداد البرامج توعوية والتدريبية:
7.5.13.1 إعداد وتقديم برامج تدريبية لجميع الموظفين حول الالتزام ومعايير الرقابة.
7.5.13.2 تنظيم برامج سنوية لضمان استيعاب جميع الموظفين لسياسات وأنظمة الالتزام.
7.5.13.3 إعداد دليل الالتزام بالأنظمة وقواعد الجهات المشرفة.
7.5.13.4 إعداد خطة تدريبية لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7.5.14 الاستشارات:

- 7.5.14.1 تقديم المشورة للإدارة العليا بشأن أنظمة الالتزام المحلية والدولية.
- 7.5.14.2 التعاون مع أقسام الشركة ودعم العمليات اليومية.
- 7.5.14.3 توفير خدمات استشارية والتواصل مع الموظفين بشأن الاستفسارات المتعلقة بالالتزام.

7.5.15 مراقبة وتقييم مستوى الالتزام:

- 7.5.15.1 تنفيذ اختبارات شاملة لمستوى الالتزام في الشركة.
- 7.5.15.2 تقديم تقارير دورية وفورية حول الالتزام، بالإضافة إلى تقرير سنوي مفصل للإدارة العليا ولجنة المراجعة.

7.5.16 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

- 7.5.16.1 التأكد من تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 7.5.16.2 ضمان الالتزام بالأنظمة ذات الصلة.

7.5.17 التوثيق:

- 7.5.17.1 توثيق السياسات والإجراءات والخطط والأحداث وأوراق العمل المتعلقة بالالتزام.

7.5.18 تطبيق مبدأ صفارة الإنذار:

- 7.5.18.1 إنشاء نظام مراقبة داخلي:

- 7.5.18.1.1 تتبع الأنشطة داخل الشركة بشكل مستمر للكشف عن أي انحرافات أو مخالفات.
- 7.5.18.1.2 استخدام مؤشرات أداء رئيسية تساعد في اكتشاف الانتهاكات المحتملة مثل الأخطاء أو المخالفات المسجلة.
- 7.5.18.2 تطوير أدوات تنبيه آلي:

- 7.5.18.2.1 تطوير أنظمة أو برمجيات للكشف عن المخالفات في الوقت الفعلي.

- 7.5.18.2.2 إطلاق تنبيهات عند حدوث تغييرات غير متوقعة أو مخالفة للأنظمة.

- 7.5.18.3 تحديد الحالات ذات المخاطر العالية:

- 7.5.18.3.1 مراقبة الشركات التي تشهد نمواً سريعاً لأن هذا قد يؤدي إلى تحديات في النظام الإداري والامتثال.

- 7.5.18.3.2 متابعة التغييرات الكبيرة في الأنظمة أو البرامج التي قد تفتح المجال للمخاطر.

- 7.5.18.3.3 ارتفاع معدل دوران الموظفين قد يشير إلى مشكلات في ثقافة الالتزام أو في التدريب.

- 7.5.18.4 التفاعل مع التقارير الداخلية والخارجية:

- 7.5.18.4.1 تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن الانتهاكات من خلال نظام يشجع على الحماية والمكافآت.

- 7.5.18.4.2 ضمان أن يتم فحص البلاغات والتعامل معها بشكل عاجل لتحديد المخاطر.

- 7.5.18.5 التحليل الدوري للمخاطر:

- 7.5.18.5.1 إجراء مراجعات دورية لتقييم المخاطر المرتبطة بالالتزام وتحليل النتائج من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

- 7.5.18.5.2 تقييم كيف يمكن أن تؤثر التغييرات في العمل على مستوى الالتزام.

- 7.5.18.6 التدريب والوعي:

- 7.5.18.6.1 تدريب الموظفين على كيفية التعرف على علامات التحذير والانحرافات من الأنظمة.

- 7.5.18.6.2 نشر ثقافة الامتثال داخل الشركة لتمكين الموظفين من اتخاذ إجراءات استباقية عند اكتشاف الانتهاكات.

- 7.5.18.7 تحليل التنبيهات:

- 7.5.18.7.1 فحص التنبيهات التي يتم إصدارها بشكل دوري لتحديد ما إذا كانت تشير إلى مشكلة حقيقية.

- 7.5.18.7.2 التحقيق في الأسباب المحتملة لأي تغييرات غير عادية أو مخالفات.

- 7.5.18.8 اتخاذ إجراءات تصحيحية:

- 7.5.18.8.1 اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية لمواجهة الانتهاكات أو المخاطر المكتشفة.

- 7.5.18.8.2 تطوير خطة عمل للتعامل مع المخاطر المكتشفة وتنفيذها في الوقت المحدد.

- 7.5.18.9 إبلاغ الإدارة العليا:

- 7.5.18.9.1 إبلاغ الإدارة العليا بالتطورات والانتهاكات المحتملة، وتقديم التوصيات لتقليص المخاطر.

- 7.5.18.9.2 إذا لزم الأمر، رفع تقارير للجهات التنظيمية بخصوص المخالفات.

- 7.5.18.10 مراجعة وتقييم النظام:

- 7.5.18.11 تقييم فاعلية نظام صفارة الإنذار بشكل دوري لضمان الكشف السريع والدقيق عن المخاطر.

7.5.18.12 تحسين النظام بناءً على التقييمات لضمان فعاليته في المستقبل.

7.6 مراقبة فعالية إدارة الالتزام:

- 7.6.1 يجب أن يخضع نطاق نشاطات إدارة الالتزام للمراجعة الدورية من قبل لجنة المراجعة الداخلية.
- 7.6.2 لتقييم كفاءة وفعالية إدارة الالتزام، يجب إدراج مخاطر عدم الالتزام في منهجية تقييم المخاطر التي تعتمدها لجنة المراجعة الداخلية.
- 7.6.3 وضع برامج مراجعة دورية لأنشطة إدارة الالتزام واختبار الضوابط وفقاً للمخاطر المحتملة.

7.7 المهام غير التابعة لمسؤولية إدارة الالتزام:

- 7.7.1 إعداد التقارير عن الأداء المالي للشركة.
- 7.7.2 معالجة مخاطر مثل مخاطر الائتمان، السوق، والتشغيلية، حيث إنها غير مرتبطة بمخاطر عدم الالتزام.
- 7.7.3 الجرائم المالية، باستثناء غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 7.7.4 مراجعة العقود، الاستشارات القانونية، التقاضي، المرافعات، والتحصيل، وتحديد الالتزامات.
- 7.7.5 من مسؤوليات إدارة الالتزام متابعة التزام الشركة بقواعد الالتزام، بينما تكون مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية أكثر شمولية، مع وجود تداخل محتمل في بعض المجالات، إلا أن كلا الإدارتين مستقلتان ولا يؤثر تداخل المهام على أداء كل منهما.

7.8 علاقة إدارة الالتزام بالإدارات الأخرى:

7.8.1 إدارة تقنية المعلومات:

- 7.8.1.1 يجب على إدارة الالتزام التأكد من التزام إدارة تقنية المعلومات بالمتطلبات الرقابية الخاصة بالمعاملات الإلكترونية.
- 7.8.1.2 يتم تزويد إدارة الالتزام بكافة التقارير اللازمة لأداء مهامها من قبل إدارة تقنية المعلومات.

7.8.2 إدارة الموارد البشرية:

- 7.8.2.1 يجب أن يتم التأكد من أن دور الالتزام يظهر بوضوح عند تعيين الموظفين.
- 7.8.2.2 التنسيق بين الإدارتين لوضع خطة تدريبية لتعريف الموظفين بوظيفة الالتزام، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

7.8.2.3 يجب على إدارة الموارد البشرية تزويد إدارة الالتزام بالمستندات والبيانات المتعلقة بالموظفين عند الحاجة.

7.8.2.4 التنسيق بين الإدارتين لضمان تضمين الالتزام في التقييم السنوي للموظفين.

7.8.2.5 التنسيق بين الإدارتين لضمان تضمين متطلبات مراقبة الالتزام في الأوصاف الوظيفية للموظفين.

7.8.3 إدارة المالية:

- 7.8.3.1 يجب لتأكد من التزام الإدارة المالية بالمتطلبات الرقابية وإعداد التقارير المالية اللازمة.
- 7.8.3.2 ضمان صحة البيانات المالية المسجلة، مثل المدفوعات الواردة والصادرة، وتسوية الحسابات مع شركات التأمين والعملاء.

7.8.3.3 التأكد من اتباع المعايير المحاسبية الدولية (مثل IFRS) أو القوانين المحلية المتعلقة بحسابات التأمين.

7.8.3.4 مراقبة المعاملات المالية مع شركات التأمين لضمان التوافق مع الأنظمة المالية والشروط القانونية.

7.8.3.5 التنسيق بين إدارة الالتزام والإدارة المالية لتحديد الميزانية السنوية وفقاً للاحتياجات من الموظفين وموارد التدريب.

7.8.4 إدارة المبيعات:

7.8.4.1 يجب التأكد من أن جميع ممارسات المبيعات تتماشى مع القوانين المحلية والدولية، مثل قوانين التأمين وأنظمة حماية المستهلك.

7.8.4.2 توفير التدريب المستمر لفريق المبيعات حول القوانين واللوائح المتعلقة بالمنتجات التأمينية وكيفية الالتزام بها خلال عملية البيع.

7.8.4.3 التأكد من أن العروض الترويجية والعقود التأمينية المقدمة للعملاء تتضمن كافة الشروط والأحكام بشكل واضح، ولا تتضمن أي معلومات مضللة أو غير قانونية.

7.8.5 الإدارة الفنية:

- 7.8.5.1 عند اكتشاف أي مخالفة، مثل التلاعب في البيانات أو انتهاك الأنظمة واللوائح، تتحمل إدارة الالتزام مسؤولية التنسيق مع الإدارة الفنية لحل المشكلة بشكل سريع وفعال. تشمل المخالفات التلاعب في البيانات أو التصرفات غير القانونية التي تؤثر على العملاء أو ممارسات الشركة.
- 7.8.5.2 ضمان عدم التحيز لصالح أي شركة تأمين عند إصدار الوثيقة، مع التركيز على تلبية رغبة العميل النهائية وتقديم الخيار الأنسب بما يتوافق مع احتياجاته.

7.8.6 إدارة العمليات:

- 7.8.6.1 تقييم المخاطر المتعلقة بعدم الامتثال خلال العمليات، مثل تجديد الوثائق والتعامل مع العملاء، وتقديم حلول لتحسين الامتثال وتقليل المخاطر.
- 7.8.6.2 مراقبة البيانات المدخلة في المعاملات مع شركات التأمين لضمان صحتها، وتتعاون مع إدارة العمليات لإصلاح أي أخطاء قد تؤدي لمخالفات قانونية.

7.8.7 إدارة الجودة والتطوير:

- 7.8.7.1 التأكد من التزام المؤسسة بالمعايير القانونية والدولية، ونشر ثقافة الجودة بين الموظفين، مما يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق الامتثال المستمر.
- 7.8.7.2 متابعة العمليات من خلال التدقيق والمراجعة الدورية، والتفاعل مع فرق التطوير لضمان توافق العمليات مع معايير الجودة وتحقيق التحسين المستمر.

7.8.8 إدارة الشؤون القانونية:

- 7.8.8.1 التنسيق بين الإدارتين حول تطبيق القوانين والسياسات ذات الصلة وضمان إدماجها في إجراءات العمل.
- 7.8.8.2 يجب أن تقدم الإدارة القانونية الاستشارات لإدارة الالتزام بشأن أي استفسارات قانونية أو تعليمات متعلقة بالامتثال.
- 7.8.8.3 التنسيق مع الإدارة القانونية لمراجعة العقود، خاصة في حال الاستعانة بأطراف خارجية لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المعمول بها.

إدارة الجودة والتطوير Quality & Development Management

8. مسؤولية السياسة:

8.1 مجلس الإدارة:

- 8.1.1 الإشراف وإدارة مخاطر عدم الالتزام.
- 8.1.2 تقييم برنامج الالتزام سنوياً على الأقل للتعرف على مدى فاعليته.
- 8.1.3 اعتماد وثيقة رسمية بإنشاء إدارة التزام دائمة وفعالة.
- 8.1.4 دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في جميع أنحاء الشركة.
- 8.1.5 التأكد من دمج الأنظمة والمعايير ذات العلاقة في سياسات الشركة.
- 8.1.6 التأكد من وجود سياسة مناسبة لإدارة مخاطر عدم الالتزام.
- 8.1.7 الإشراف على تنفيذ السياسة، بما في ذلك تسريع الحلول من قبل الإدارة العليا.
- 8.1.8 توفير الموارد اللازمة لإدارة الالتزام.
- 8.1.9 منح إدارة الالتزام الاستقلالية اللازمة.
- 8.1.10 تحديد مسؤوليات إدارة الالتزام بدقة.
- 8.1.11 مراجعة إدارة الالتزام دورياً بواسطة لجنة المراجعة الداخلية.
- 8.1.12 متابعة تنفيذ السياسات من خلال تقارير دورية وتقييم نشاطات إدارة الالتزام.

8.2 كافة موظفي شركة داييموند لوساطة التأمين:

- 8.2.1 اتباع الأنظمة والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بأنشطة الشركة.
- 8.2.2 التنسيق مع إدارة الالتزام لضمان الامتثال لجميع السياسات والإجراءات.
- 8.2.3 الإبلاغ عن أي مخالفات أو انتهاكات للنظام أو إجراءات الشركة.
- 8.2.4 المشاركة في البرامج التدريبية لتحديث المعرفة حول الأنظمة والقوانين.
- 8.2.5 تحمل المسؤولية الشخصية عن الامتثال للسياسات واللوائح الخاصة بالشركة.
- 8.2.6 الحفاظ على سمعة الشركة من خلال الامتثال الدائم للأطر القانونية والتنظيمية.

8.3 إدارة الإلتزام والامتثال:

- 8.3.1 تطوير سياسة الالتزام والامتثال الخاصة بالشركة وتحديثها بما يتناسب مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
- 8.3.2 التأكد من تطبيق سياسة الالتزام بشكل فعال في كافة أقسام وإدارات الشركة.
- 8.3.3 التعاون مع الإدارات المختلفة لضمان تكامل الجهود في تحقيق الامتثال.
- 8.3.4 تنظيم دورات تدريبية وبرامج توعية لجميع الموظفين لزيادة الوعي بالأنظمة واللوائح المتبعة.
- 8.3.5 مراقبة الأنشطة اليومية في الشركة للتأكد من الامتثال المستمر للسياسات المعتمدة.
- 8.3.6 إجراء تقييمات دورية لفعالية سياسة الالتزام والامتثال واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
- 8.3.7 تحديد المخالفات والانتقادات المتعلقة بالامتثال واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.
- 8.3.8 إعداد تقارير دورية للإدارة العليا والمجلس حول مدى الامتثال للسياسات وأية مشكلات قد تظهر.

8.4 إدارة الجودة والتطوير:

- 8.4.1 مسؤولون عن التأكد من تطبيق هذه السياسات من خلال التدقيق والمراجعة الدورية.

9. التعاميم والتعليمات ذات العلاقة:

9.1 القوانين المحلية المتعلقة بلوائح هيئة التأمين، وتشمل:

- 9.1.1 تعميم الالتزام بتطبيق جميع إجراءات رفع تقارير (CRS) الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 198/202010 بتاريخ 27-10-2020.
- 9.1.2 تعميم (208) - الصيغة الالكترونية المحدثة الخاصة برفع التقارير الخاصة بأحكام ملحق المعيار المشترك (CRS) الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 202101/208 بتاريخ 17-01-2021.
- 9.1.3 تعميم (210) - إلحاقاً للتعميم رقم (1051) بشأن إلزامية الحصول على الشهادة العامة في أساسيات التأمين (IFCE) الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 210/202102 بتاريخ 02-08-2021.

- 9.1.4 تعميم (211) - التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية وملحق المعيار المشترك (CRS) الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 211/202103 بتاريخ 14-03-2021.
- 9.1.5 تعميم التأكيد على الالتزام بالبروتوكولات الوقائية في كافة مقرات العمل الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 42058610 بتاريخ 04-01-2021.
- 9.1.6 تعميم التعليمات الخاصة باتفاقية (FATCA) في حال عدم توافر المعلومات الخاصة بالحسابات المالية الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 216/202104 بتاريخ 04-11-2021.
- 9.1.7 تعميم تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل عن بعد بمهنة خدمة العملاء الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 43008132 بتاريخ 09-02-2021.
- 9.1.8 تعميم تطبيق أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (CRS) الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 221/202109 بتاريخ 09-05-2021.
- 9.1.9 تعميم (225) - إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية (CRS) الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 225/202110 بتاريخ 31-10-2021.
- 9.1.10 تعميم (226) - إلزامية الحصول على شهادة الإختبار المهني لمسؤول الالتزام في قطاع التأمين الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 226/202111 بتاريخ 01-11-2021.
- 9.1.11 تعميم (229) - تعليمات تقرير الاستثمار وإدارة الأصول والالتزامات الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 229/202111 بتاريخ 21-11-2021.
- 9.1.12 تعميم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 43047240 بتاريخ 19-12-2021.
- 9.1.13 تعميم التأكيد على الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء الصادرة من البنك المركزي (SAMA) برقم 44043873 بتاريخ 18-12-2024.
- 9.1.14 تعميم الالتزام بالتعامل مع مراكز صيانة المركبات المصنفة الصادرة من هيئة التأمين (IA) برقم 284/202312 بتاريخ 25-03-2024.
10. حفظ السياسة:
- 10.1 تحفظ النسخة الإلكترونية الغير قابلة للنسخ من السياسة المعتمدة على نظام الموارد البشرية ويطلع عليها الإدارات ذات العلاقة.
- 10.2 تحفظ النسخة الورقية من السياسة المعتمدة في إدارة الجودة والتطوير حسب المدة النظامية المحددة في كتيب تقاؤم المستندات ترحل نظامياً إلى حفظ المستندات.
11. مخالفة السياسة:
- 11.1 يُطبق في حق المخالف لهذه السياسة ماورد في لائحة جزاءات شركة داي몬드 المعتمدة.